

서 울 회 생 법 원

제 1 5 부

결 정

사 건 2025간회합211 간이회생
신 청 인 김경아
(주주지분권자) 서울 강서구 우현로 67, 102동 2001호(화곡동, 강서힐스테이트)
채 무 자 주식회사 에스티엔
인천 부평구 새별로 29, 804호 (청천동, 부평테크노타워)
대표이사 이강영

주 문

1. 채무자에 대하여 간이회생절차를 개시한다.
2. 회생채권자, 회생담보권자 및 주주의 목록 제출기간을 2025. 11. 13.부터 2025. 12. 4.까지로 한다.
3. 회생채권, 회생담보권 및 주식의 신고기간을 2025. 12. 5.부터 2025. 12. 18.까지로 한다.
4. 회생채권, 회생담보권의 조사기간은 2025. 12. 19.부터 2026. 1. 8.까지로 한다.
5. 회생계획안의 제출기간을 2026. 2. 26.까지로 한다.

이 유

1. 인정사실

이 사건 기록과 채무자의 대표자 심문결과에 의하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

가. 채무자는 2006. 3. 28. 설립된 이래 현재까지 소프트웨어개발 및 영상제작업 등을 영위하고 있다.

나. 채무자는 비상장법인으로, 발행주식 총수는 보통주 160,000주(1주당 금액 5,000원, 자본금 800,000,000원)이며, 채권자 주식회사 씨엘오미디어(이하 '씨엘오미디어'라고만 한다)가 126,240주(지분율 78.9%), 신청인이자 대표자의 배우자인 김경아가 20,500주(지분율 12.8%), 신청인과 대표자의 자녀 이서린이 7,000주(지분율 4.37%)를 각 보유하고 있다.

다. 채무자는 2018. 10.경 씨엘오미디어와 사이에 '채무자가 신설회사를 설립하여 채무자의 방송사업 및 뉴스사업을 신설회사에게 포괄적으로 이전하고, 씨엘오미디어는 신설회사의 주식 70%를 인수'하는 내용의 양해각서, '씨엘오미디어가 채무자에게 10억 원을 대여하는 등'의 계약을 체결하였는데, 그 과정에서 분쟁이 발생하여 진행된 민사소송에서 결국 패소하였다. 이후 씨엘오미디어는 위 민사소송 판결문을 집행권원으로 하여 채무자 재산에 대한 강제집행을 하였고, 서울회생법원에 파산신청(서울회생법원 2024하합101124호)을 하여 위 법원이 2025. 6. 12. 채무자에 대하여 파산선고결정을 하기도 하였는바, 이러한 과정에서 채무자가 사업을 계속하기 어려워 결국 재정적 파탄상태에 이르렀다.

라. 이 법원의 개시 전 조사위원 선임결정에 따라 조사위원이 제출한 2025. 10. 31.자 (중간)조사보고서에 의하면 채무자의 자산은 약 8억 원, 부채는 약 37억 원으로 부채초과상태이다.

2. 판단

위 인정사실에 의하면, 채무자는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 '법'이라고 한다) 제293조의2 제2호의 소액영업소득자로서 사업의 계속에 현저한 지장을 초래하지 아니하고는 변제기에 있는 채무를 변제할 수 없는 상황에 처해 있을 뿐만 아니라, 채무자에게 파산의 원인인 사실이 생길 염려가 있으므로, 법 제293조의5 제1항, 제34조 제1항에서 정한 간이회생절차 개시원인이 있고, 한편 법 제42조 각 호에서 정한 간이회생절차개시신청의 기각사유가 있다고 볼 만한 자료가 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 신청은 이유 있으므로 채무자에 대하여 간이회생절차를 개시하기로 하고, 관리인의 선임에 관하여는 법 제74조 제3항, 제4항을, 회생채권자 · 회생담보권자 · 주주 목록의 제출기간, 회생채권 · 회생담보권 · 주식의 신고기간, 회생채권 · 회생담보권의 조사기간, 회생계획안 제출기간에 관하여는 법 제293조의3 제1항, 제50조 제1항을 적용하여 주문과 같이 결정한다.

2025. 11. 13. 14:30

재판장	판사	김 윤 선	<u>전자서명완료</u>
	판사	박 미 영	<u>전자서명완료</u>
	판사	여 규 호	<u>전자서명완료</u>